

개 선

제 목 알뜰주유소시스템 유지관리 용역 계약방법 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

☆☆☆☆☆처에서는 알뜰주유소 사업장의 거래 편의성 및 효율적인 관리를 위한 통합정보시스템을 2012년 최초 도입하였으며, 2014년 이후 매년 시스템 구축업자인 (주)■■■■■과 『국가계약법시행령』 제26조1항2호바목1)에 따라 수의계약 방법으로 시스템 유지관리 용역을 진행하고 있다.

알뜰주유소시스템 관련 계약 현황

연도	계약명	계약금액(VAT포함)	계약방법	계약상대자
‘12년	알뜰주유소 통합정보시스템 구축 용역	518,000천원	협상에 의한 계약	(주)■■■■■
‘13년	알뜰주유소시스템 기능고도화 용역	261,500천원	협상에 의한 계약	(주)■■■■■(55%), (주)■■■■■■■■■■(45%)
‘14년	알뜰주유소시스템 유지보수 용역	75,200천원	수의계약	(주)■■■■■
‘15년	알뜰주유소시스템 유지보수 용역	79,500천원	수의계약	
‘16년	알뜰시스템 유지관리 용역	60,500천원	수의계약	
‘17년	알뜰주유소시스템 유지관리 용역 *기능고도화 부문 포함	82,400천원	수의계약	

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”)』 제7조(계약의 방법)에서는 계약을 체결하고자 하는 경우에는 일반경쟁입찰로 발주하는 것이 원칙이다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나

1) 국가계약법시행령 제26조 ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

수의계약을 할 수 있다.

따라서 발주부서는 국가계약법 대원칙에 따라 일반경쟁입찰로 진행하여야 하며, 법령이 정한 특별한 요건이 구비되지 않는 한 제한경쟁입찰이나 지명경쟁입찰 혹은 수의계약의 방식에 의하여 계약을 체결하여서는 안 된다.

그런데 “2013년도 알뜰주유소시스템 기능고도화 용역” 수행 당시 (주)■■■■■■ (55%)과 (주)■■■■■■■■■■(45%)가 공동수급(공동이행방식)²⁾ 형태로 과업을 수행한 사실이 있고, 2017년도 동 용역 건 관련 설계금액을 산정³⁾하는데 있어서 3개업체 건적((주)■■■■■■■■, (주)■■■■■■■■■■, (주)■■■■■■■■■■)을 받아서 진행한 점을 고려해 볼 때 해당 용역을 반드시 구축업체인 (주)■■■■■■■■만 수행 가능하다고 판단하기는 어렵다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장은 “알뜰주유소시스템 유지관리 용역”에 대하여 시스템 구축 업체만이 수행 가능한 용역인지 검토 후, 경쟁입찰 방식으로 사업자를 선정하시기 바랍니다. (개선)

2) (주)■■■■■■■■ : 알뜰유 웹 주문관리시스템 구축 업무, (주)■■■■■■■■■■ : ERP와 알뜰유 주문관리시스템 간 데이터 연계 업무

3) “유지관리” 부문은 자체설계금액(노임단가 상승률 적용방식, 요율제 방식)과 시스템 구축업체((주)■■■■■■■■) 견적이 중 최저가로 산정하였고, “기능고도화” 부문은 자체설계금액(M/M방식, Function Point방식)과 3개업체 견적이 중 최저가로 산정하였음